Europäisches Patentamt
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
NIEDERLANDE

Haben Sie Fragen zu dieser Mitteilung?
Kontaktieren Sie die Kundenbetreuung unter www.epo.org/contact

Beauftragter Prüfer
Name: Bidet, Sébastien
Tel: +31 70 340 - 2196

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
32825 Blomberg
ALLEMAGNE

Anmeldung Nr.	Zeichen	Datum
21 810 318.2 - 1201	P-2020-0063DEWOEP	28.07.2025
Anmelder: Phoenix Contact GmbH & Co. KG		

Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ

1. Erteilungsabsicht

Hiermit wird Ihnen mitgeteilt, dass die Prüfungsabteilung beabsichtigt, ein europäisches Patent auf der Grundlage der oben genannten europäischen Patentanmeldung mit dem Wortlaut und den Zeichnungen in der nachstehend angegebenen Fassung und der zugehörigen bibliografischen Daten zu erteilen.

Kopien der relevanten Unterlagen liegen bei.

1.1 Für die Erteilung vorgesehene Fassung

In der Fassung für die Vertragsstaaten:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Beschreibung, Seiten

1-14 veröffentlichte Fassung

Ansprüche, Nr.

1-11 eingereicht am 18-12-2023 in elektronischer Form

Zeichnungen, Blätter

1/8-8/8 veröffentlichte Fassung

Mit folgenden Änderungen der oben genannten Unterlagen vorgeschlagen durch die Abteilung

Beschreibung, Seiten 1, 2

Einschreiben

Bemerkungen

BESCHREIBUNG

Seite 1: Nennung von relevantem Stand der Technik in der Beschreibung (Regel 42(1) EPÜ)

Seite 2: Beschreibung an geänderte Ansprüche angepasst (Art. 84 EPÜ)

Siehe auch die Bemerkungen auf dem beigefügten Formblatt 2906.

1.2 Bibliografische Daten

Die Bezeichnung der Erfindung in den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts, die Internationale Patentklassifikation, die benannten Vertragsstaaten, der (die) registrierte(n) Name(n) des (der) Anmelder(s) und die bibliografischen Daten sind im **beigefügten Formblatt 2056** angegeben.

2 Aufforderung

Sie werden aufgefordert, **innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von vier Monaten**, gerechnet von der Zustellung dieser Mitteilung an,

2.1 ENTWEDER Ihr Einverständnis mit der vorstehend angegebenen Textfassung zu erklären und die bibliografischen Daten zu verifizieren (R. 71 (5) EPÜ), indem Sie

(1) eine Übersetzung des Patentanspruchs/der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des EPA einreichen

		Gebührenkode	EUR
(2a)	die Erteilungsgebühr einschließlich Veröffentlichungsgebühr abzüglich jedes bereits entrichteten Betrags (R. 71a (5) EPÜ):	**007**	1080.00 0.00
		Gesamtbetrag:	1080.00
(3)	die Anspruchsgebühr(en) nach Regel 71 (4) EPÜ entrichten; Zahl der zu entrichtenden Anspruchsgebühren: 0 abzüglich jedes bereits entrichteten Betrags (R. 71a (5) EPÜ):	**016**	0.00 0.00
		Gesamtbetrag:	0.00

Wichtig: Wenn auf eine frühere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ hin die Übersetzungen der Patentansprüche bereits eingereicht und die Gebühren bereits entrichtet worden sind, z. B. bei Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens nach der Einverständniserklärung (siehe Richtlinien C-V, 6), so ist das **Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung** (R. 71a (1) EPÜ) innerhalb derselben Frist zu erklären (z. B. Billigung der Fassung und Verifizierung der bibliografischen Daten, Bestätigung, dass das Erteilungsverfahren mit den in der Akte enthaltenen Unterlagen fortgesetzt werden kann und/oder Erklärung, welche Übersetzungen der bereits aktenkundigen Patentansprüche herangezogen werden sollen).

Hinweis 1: Siehe unten "Hinweise bezüglich Gebührenzahlungen"

Hinweis 2: Ein mit "Minus" gekennzeichneter zu viel gezahlter Betrag wird nach Erlass der Entscheidung über die Erteilung (EPA Form 2006A) zurückerstattet.

Hinweis 3: Bei der Berechnung der Erteilungsgebühr nach Artikel 2 (2), Nr. 7, GebO (alte Gebührenstruktur) wird die Seitenzahl auf der Grundlage einer Reinschrift der Anmeldeunterlagen bestimmt, in der von der Prüfungsabteilung änderungsbedingt gestrichene Textstellen nicht mehr dargestellt werden. Dieses bereinigte Druckexemplar wird ausschließlich über die elektronische Akteneinsicht zur Verfügung gestellt.

2.2 ODER, falls Sie nicht einverstanden sind, begründete Änderungen oder Berichtigungen in der vorstehend angegebenen Textfassung zu beantragen bzw. an der letzten von Ihnen vorgelegten Fassung festzuhalten (R. 71 (6) EPÜ).

In diesem Fall sind die unter Punkt 2.1 erwähnten Übersetzungen der Patentansprüche und die Gebührenzahlungen NICHT fällig.

Die Begriffe "Änderungen" und "Berichtigungen" betreffen nur Änderungen oder Berichtigungen der Anmeldungsunterlagen, nicht aber anderer Dokumente (wie bibliografische Daten, Erfindernennung usw.).

Wenn Sie Änderungen einreichen, müssen Sie diese kennzeichnen und ihre Grundlage in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angeben. Wird eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt, kann dies zu einer Mitteilung der Prüfungsabteilung führen, in der Sie zur Beseitigung dieses Mangels aufgefordert werden (R. 137 (4) EPÜ).

2.3 Bibliografische Daten

Beantragen Sie in Beantwortung der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ eine Änderung oder Berichtigung bibliografischer Daten, dann löst dies **nicht** die Übermittlung einer weiteren Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ aus. Sie müssen vielmehr weiterhin die im o. g. Fall 2.1 in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ vorgesehenen Gebühren entrichten und Übersetzungen einreichen, es sei denn, Sie beantragen zusätzlich begründete Änderungen oder Berichtigungen (siehe o. g. Fall 2.2).

3. Rechtsverlust

Wird keine der beiden vorgesehenen Handlungsoptionen (siehe o. g. Punkte 2.1 oder 2.2) rechtzeitig erfüllt, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (R. 71 (7) EPÜ).

4. Weiteres Verfahren

4.1 Ausgehend von Punkt 2.1

4.1.1 Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents ergeht, und der **Hinweis auf die Erteilung** des Patents im Europäischen Patentblatt wird bekannt gemacht, wenn die Erfordernisse bezüglich der Übersetzung der Patentansprüche und der Entrichtung aller Gebühren erfüllt sind und Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung besteht (R. 71a (1) EPÜ).

Hinweis auf die Entrichtung der Jahresgebühr:

Wird eine Jahresgebühr vor dem Tag der frühestmöglichen Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird dieser Hinweis erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr entrichtet sind (R. 71a (4) EPÜ).

Nach Artikel 86 (2) EPÜ endet die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren an das Europäische Patentamt mit der Zahlung der Jahresgebühr, die für das Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht wird.

Hinweis auf die Entrichtung der Benennungsgebühr(en):

Wird/ Werden die Benennungsgebühr(en) nach der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ fällig, so wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents erst bekannt gemacht, wenn diese Gebühren entrichtet sind (R. 71a (3) EPÜ).

4.1.2 Nach ihrer Veröffentlichung kann die **europäische Patentschrift** gebührenfrei vom Publikationsserver des EPA über https://data.epo.org/publication-server heruntergeladen werden.

4.1.3 Einreichung von Übersetzungen in den Vertragsstaaten

Hinsichtlich der Übersetzungserfordernisse der Vertragsstaaten gemäß Artikel 65 (1) EPÜ informieren Sie sich bitte auf der Website des Europäischen Patentamts:
www.epo.org → Recht & Praxis → Rechtstexte, Nationales Recht zum EPÜ
www.epo.org → Recht & Praxis → Alle Rechtstexte → Londoner Übereinkommen

Im Falle einer wirksamen Erstreckung oder Validierung

Hinsichtlich der Übersetzungserfordernisse der Erstreckungs- oder Validierungsstaaten informieren Sie sich bitte auf der Website des Europäischen Patentamts:
www.epo.org → Recht & Praxis → Rechtstexte, Nationales Recht zum EPÜ

Wird eine vorgeschriebene Übersetzung in einem Vertrags-, einem Erstreckungs- oder einem Validierungsstaat nicht eingereicht, kann dies zur Folge haben, dass die Wirkung des Patents in dem betreffenden Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten (Art. 65 (3) EPÜ).

4.2 Ausgehend von Punkt 2.2

Bezieht sich die vorliegende Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ auf einen Hilfsantrag und antworten Sie innerhalb der genannten Frist, dass Sie den für nicht gewährbar befundenen Hauptantrag oder einen für nicht gewährbar befundenen höherrangigen Antrag aufrechterhalten, so kann eine Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung erfolgen (Art. 97 (2) EPÜ).

Stimmt die Prüfungsabteilung den beantragten Änderungen oder Berichtigungen zu, so erlässt sie eine neue Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ; andernfalls nimmt sie das Prüfungsverfahren wieder auf (R. 71 (6) EPÜ).

5. Einreichung einer Teilanmeldung

Teilanmeldungen zu dieser europäischen Patentanmeldung sind nach Maßgabe des Artikels 76 (1) und der Regel 36 (2) EPÜ unmittelbar beim Europäischen Patentamt in München, Den Haag oder Berlin einzureichen und in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung abzufassen; wenn Letztere nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst war, können sie in der Sprache der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eingereicht werden. Solche Teilanmeldungen können nur eingereicht werden, solange diese Anmeldung anhängig ist (R. 36 (1) EPÜ; Richtlinien A-IV, 1.1.1).

6. Hinweise bezüglich Gebührenzahlungen

6.1 Zahlung von Gebühren

Bitte beachten Sie, dass ab dem 1. Dezember 2017 für Zahlungen per Abbuchung vom laufenden Konto nur noch Abbuchungsaufträge ausgeführt werden, die in einem elektronisch verarbeitbaren Format (xml) und auf den akzeptierten Wegen eingereicht wurden, wie sie in den Vorschriften über das laufende Konto (VLK) festgelegt und in der Zusatzpublikation im Amtsblatt veröffentlicht sind. Alle relevanten Informationen zu den verschiedenen Zahlungsarten von Gebühren an das EPA können auf der Webseite des EPA unter "**Zahlung von Gebühren**" gefunden werden.

6.2 Information bezüglich Gebührenbeträge

Verfahrensgebühren werden normalerweise alle zwei Jahre, in den geraden Jahren, mit Wirkung vom 1. April angepasst. Aus diesem Grunde sollte die am Zahlungstag gültige Höhe der Beträge vor Zahlung der Gebühren anhand der aktuellen Fassung des Verzeichnisses der Gebühren und Auslagen überprüft werden. Das Verzeichnis der Gebühren und Auslagen wird als Beilage zum Amtsblatt des EPA veröffentlicht und steht auf der Webseite des EPA (**www.epo.org**) zur Verfügung. Es befindet sich unter **www.epo.org/schedule-of-fees**, und ermöglicht die Ansicht, das Herunterladen und die Suche von einzelnen Gebühren, in der derzeitigen und früher geltenden Höhe.

6.3 Hinweis für Teilnehmer am automatischen Abbuchungsverfahren

Die Erteilungsgebühr einschließlich Veröffentlichungsgebühr sowie etwaige nach Regel 71 (4) EPÜ zu entrichtende Anspruchsgebühren werden an dem Tag, an dem die Übersetzung der Patentansprüche eingereicht wird, bzw. am letzten Tag der in dieser Mitteilung gesetzten Frist automatisch abgebucht. Benennungsgebühren, die nach Regel 71a (3) EPÜ fällig werden, und/oder eine Jahresgebühr, die nach Regel 71a (4) EPÜ fällig wird, sollten jedoch separat durch ein anderes zulässiges Zahlungsmittel entrichtet werden, um die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung nicht zu verzögern. Dasselbe gilt für die Entrichtung von Erstreckungs- und Validierungsgebühren.

Prüfungsabteilung:

Vorsitzende/r:	**Pimentel Ferreira, João**
2. Mitglied:	**López García, Raquel**
1. Mitglied:	**Bidet, Sébastien**

Anlagen:

Anmelder, die nicht die Mailbox nutzen, können Patentliteratur über Espacenet einsehen
Für die Erteilung vorgesehene Fassung
EPA Form 2056
EPA Form 2906